

1500227-31.2021.8.26.0534

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho

Comarca: Santa Branca

Foro: Foro de Santa Branca

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2286230/2021 - DEL.POL.S.BRANCA, 15224194 - DEL.POL.S.BRANCA, 447/21/306 -
DEL.POL.S.BRANCA, 2286230 - DEL.POL.S.BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON DE OLIVEIRA MARIANO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Branca

Foro de Santa Branca

Vara Única

Rua Alfredo de Lima, 90, Santa Branca-SP - cep 12380-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500227-31.2021.8.26.0534 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500227-31.2021.8.26.0534

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2286230/2021 - DEL.POL.S.BRANCA, 15224194 - DEL.POL.S.BRANCA, 447/21/306 -
DEL.POL.S.BRANCA, 2286230 - DEL.POL.S.BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON DE OLIVEIRA MARIANO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho

VISTOS.

EMERSON DE OLIVEIRA MARIANO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo peça acusatória, no dia 28 de setembro de 2021, às 11h30, na Estrada Municipal Planalto Alzira, n.º 1.213, Parque São Jorge, na Cidade e Comarca de Santa Branca-SP, subtraiu, para si, 250 (duzentos e cinquenta) metros de fios elétricos, no valor de

R\$3.000,00 (três mil reais), pertencentes a Amanda Bicudo de Araújo Martins, mediante escalada.

De acordo com a denúncia, segundo o apurado, nas circunstâncias mencionadas no parágrafo anterior, o Denunciado, aproveitando-se do fato de que não havia ninguém na residência da vítima, escalou a parede externa e acessou o alçapão do imóvel, após o que ganhou seu interior e subtraiu toda a fiação elétrica interna e externa ali instalada.

A vítima soube do furto por intermédio do caseiro da residência, bem como pelas imagens capturadas pelo sistema de monitoramento, as quais registraram o Denunciado em plena atividade criminosa.

A res furtiva foi avaliada em R\$3.000,00 (três mil reais), consoante Auto de Avaliação de fls. 52/53, não tendo sido recuperada.

As imagens do local dos fatos foram devidamente periciadas (fls. 63/82).

Já o Laudo Pericial de fls. 83/86 do Instituto de Criminalística teve o condão de comprovar a qualificadora, consubstanciada na escalada.

O Boletim de Ocorrência foi encartado às fls. 04/05

Auto de Avaliação Indireta às fls. 52/53.

Às fls. 63/81, consta o laudo pericial de degravação de vídeos e, às fls. 83/86, o laudo de exame do local dos fatos.

A denúncia foi oferecida (fls. 91/92), tendo sido recebida às fls. 94.

O réu, citado (fls. 106) apresentou resposta à acusação (fls. 112/114), sendo, porém, mantido o recebimento da denúncia (fls. 122/123).

Em audiência de instrução, debates e julgamento realizada em 27.08.2022, em ambiente virtual, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, sendo decretada a revelia do réu eis que, intimado, não compareceu, nem justificou a ausência. Na mesma oportunidade o Ministério Público apresentou suas alegações finais orais pugnando pela condenação do acusado nos moldes da denúncia (fls. 142/145).

A Douta Defesa apresentou seus memoriais às fls. 147/142, pleiteando pela absolvição do réu, formulando, ainda pedidos subsidiários.

É o relatório.
DECIDO.

Ao cabo da instrução criminal restou demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime descrito na denúncia.

Com efeito, o quadro probatório apresentado é suficiente para a condenação do réu, estando a autoria e materialidade delitivas demonstradas nos autos pela prova documental carreada, notadamente, pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04/05), Auto de Avaliação Indireta (fls. 52/53), Laudo pericial de degravação de vídeos/imagens (fls. 63/81) e Laudo exame do local dos fatos (fls. 83/6), bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal, senão vejamos:

A vítima ouvida em juízo confirmou os fatos vazados na prefacial acusatória relatando que possui câmeras de segurança espalhadas pela chácara onde se deram os fatos. Algumas dessas câmeras funcionam através energia e outras não, sendo que

estas últimas foram as que captaram as imagens do réu no interior da chácara. O acesso se deu pelo fundo do imóvel, tendo o furtador escalado cerca de 2,5 metros até o sótão onde puxou toda a fiação e a levou, inclusive aquelas que ficavam na terra e que alimentavam a bomba d'água da caixa e piscina. Não reside na chácara, mas o cuidador do local, de nome Geraldo, notou algo estranho, pois a bomba não funcionava, e foi até a casa onde constatou o furto, pois havia pedaços de fios pendurados e, na parede do fundo do imóvel, havia marcas de pés e o alçapão estava aberto, sendo que imediatamente ele lhe telefonou. Acessando as imagens da câmera visualizou a filmagem onde o réu aparece no interior da chácara, com uma mochila aberta com os fios dentro e logo a seguir ele some da imagem. Que estima que seus prejuízos foram em torno de R\$ 3.000,00.

A testemunha, policial civil João Francisco de Siqueira, relatou que a vítima registrou a ocorrência do furto na delegacia e forneceu imagens do circuito de segurança, sendo facilmente constatado que o autor tratava-se do réu Emerson. Que a imagem deste era bem nítida, na qual, inclusive, aparecia com um pacote nas mãos com os fios dentro. Que o réu arrancou e subtraiu toda a fiação da casa.

A testemunha, policial civil Wagner Alves de Sousa, relatou que os fatos se deram no Planalto Alzira. A vítima compareceu à delegacia trazendo um "pen drive" com imagens de Emerson o qual foi qualificado e posteriormente intimado, mas permaneceu calado ao ser interrogado.

O réu, por sua vez, permaneceu calado na delegacia, bem como se fez revel em juízo, não infirmendo, portanto, os depoimentos da vítima e testemunhas e demais provas dos autos, tampouco afastando sua responsabilidade pelo crime imputado.

As declarações da vítima e demais testemunhas, por outro lado, são convergentes, harmônicas e coerentes entre si e com as demais provas dos autos, indicando, pois, absoluta verossimilhança fática.

Em que pesem os valiosos argumentos defensivos, a autoria foi revelada diante das imagens gravadas pelas câmeras de segurança existentes no local, que foram periciadas e encartadas aos autos às fls. 63/81, as quais mostram claramente a atuação do réu no fato delituoso.

Não se trata de mero elemento informativo colhido durante a investigação, como sustenta a defesa, eis que a prova delineada desde a etapa investigativa foi ratificada judicialmente.

Com efeito, em contraditório judicial, os policiais responsáveis pela identificação do réu, foram ouvidos e confirmaram tratar-se o réu do indivíduo que aparece na imagem, autor do delito.

Veja-se que, de acordo com o depoimento do investigador de polícia João, após ter acesso às filmagens fornecidas pela vítima, na qual foi possível visualizar nitidamente a fisionomia do suspeito, facilmente identificou-o, sem sombra de dúvidas, como sendo a pessoa do réu.

A esse respeito, aliás, utilizou a defesa de premissa ventilada em acórdão do E.TJSC, segundo a qual seria inviável obter-se a certeza sobre a autoria delitiva "se a única prova que pesa contra o acusado são as filmagens da câmera de segurança do local do furto, não tendo sido localizada a res furtiva ou apurados motivos para o cometimento do crime...".

Ocorre que, no caso analisado pelo v. acórdão citado, conforme excerto que ora transcrevo, as gravações não possuíam a nitidez necessária à adequada identificação do acusado.

Com efeito, o v. acórdão menciona que a gravação "não detinha qualidade tamanha a ponto de permitir, com total certeza que se identificasse o seu protagonista...".

Não bastasse isso, no caso analisado pelo referido acórdão, a identificação fora feita por testemunha suspeita pelo fato de já ter se desentendido antes com o réu, daí a fragilidade da prova.

Diverso, porém, do que ocorre no presente feito, em que as imagens obtidas pelo sistema de segurança não se revelou precária ou de pequena nitidez. Ao revés, trouxe a clareza necessária à identificação da autoria.

Demais disso, tem-se que os depoimentos dos investigadores ouvidos são coesos e harmônicos, não havendo motivo para desmerecer suas palavras, vez que confirmadas pelas demais provas coligidas aos autos, além de reiterarem o quanto relatado durante a fase inquisitorial.

Como é cediço, o depoimento dos policiais que participaram da diligência, quando harmônicos com o acervo probatório, merece ser acolhida como qualquer outra prova produzida na instrução judicial. Veja-se:

"A verdade é que os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador" (RT 616/287).

E mais:

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de funções precípuas" (RDTJRJ 7/287 in Apelação nº 9116530-56.2008.8.26.0000, TJSP, voto 10.593. Rel. Des. Moreira da Silva).

"Inaceitável e preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório". (TACRIM/SP, 4º Grupo de Câmaras, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/632).

Como se vê é lastra a jurisprudência nesse sentido.

Ademais, nada emergiu dos autos que indicasse tivessem os investigadores motivos para atribuir crime de tal gravidade ao réu. O ônus da prova competia à defesa, do qual não se desincumbiu, insuficiente a mera alegação.

Havendo, assim, comprovação da autoria e materialidade do crime, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição do réu, sendo de rigor sua condenação pelo crime de furto.

Indubitável a presença da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II (mediante escalada), comprovada que foi pela prova pericial (fls. 83/86).

Passo a dosar a pena.

O réu é tecnicamente primário, pois, em que pese responder a outros processos (fls. 98/101) estes não podem ser habilitados como maus antecedentes ou ensejar eventual reconhecimento de personalidade desajustada, conforme entendimento da Súmula 444,

do C. STJ.

Assim, atendendo à culpabilidade, seus antecedentes e demais elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, fixados no mínimo unitário legal, tendo em vista a ausência de informações sobre a real situação econômica do acusado, pena esta que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a ação penal, a fim de CONDENAR EMERSON DE OLIVEIRA MARIANO à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, fixados no mínimo unitário legal, como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Tendo em vista ser o réu tecnicamente primário, conforme já esclarecido acima, bem como por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça, deve ser favorecido com a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos.

Assim sendo, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período, em entidades públicas da comarca a ser fixada no juízo da execução, além do pagamento de multa de 10 (dez) dias multa, fixados no mínimo unitário legal, sem prejuízo da já aplicada, nos termos do artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal.

Em caso de necessidade de cumprimento da pena privativa de liberdade, o regime inicial fixado é o aberto.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Em atendimento ao art. 201, §2º do CPP, intime-se a vítima sobre a presente decisão.

P.I.C.

Santa Branca, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA